



P U T U S A N

Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Alnazar Bin Suprpto (alm)
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 26 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Sutomo Gg. 4-A RT. 33 RW. 00,
Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu,
Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2026, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/35/IV/Res.1.24/2026/Satreskrim tanggal 18 April 2026;

Terdakwa Bagus Alnazar Bin Suprpto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2026 sampai dengan tanggal 8 Mei 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2026 sampai dengan tanggal 17 Juni 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2026 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Juni 2026 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2026 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2026

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby tanggal 23 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby tanggal 23 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS ALNAZAR BIN SUPRAPTO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah" melanggar Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa BAGUS ALNAZAR BIN SUPRAPTO (ALM) oleh karena itu dengan pidana "penjara" selama 1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truk Mitsubishi FM517HLMT, Tahun 2010, Warna Orange, Noka : MHMFM517BAK001615, Nosin : 6D16F39554, Nopol : BE-8446-NQ beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli No. 09422692 H atas nama RETNO WULANDARI;

Dikembalikan Kepada yang Berhak yaitu Saksi RETNO WULANDARI.

- BBM Jenis Bio Solar B30 total kurang lebih sekitar 1.200 Liter;
- 1 (satu) buah HP Merek Redmi Note 13 Pro, Warna Hitam, IMEI 1 : 863357062347042, IMEI 2 : 863357062347059 yang di dalamnya terdapat gambar kode barcode pertamina kendaraan Nopol : BE-8446-NQ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna merah maron;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru tua;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman saat pengisian BBM;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisikan rekaman CCTV pada saat truk Mitsubishi, Warna Orange, Noka : MHMFM517BAK001615, Nosin : 6D16F39554, Nopol : BE-8446-NQ melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU Perak Barat;
- 2 (dua) lembar Hose Delivery Record yang diterbitkan oleh SPBU Perak Barat pada tanggal 12 April 2026 dan 13 April 2026;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisikan rekaman CCTV pada saat truk Mitsubishi, Warna Orange, Noka : MHMFM517BAK001615, Nosin : 6D16F39554, Nopol : BE-8446-NQ melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU Perak Barat;
- 2 (dua) lembar Hose Delivery Record yang diterbitkan oleh SPBU KALIANAK pada tanggal 13 April 2026;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan selanjutnya mohon hukuman yang seringan ringannya dan seadil adiknya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAGUS ALNAZAR Bin SUPRAPTO (Alm), pada hari Senin tanggal 13 April 2026 sekitar pukul 05.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April 2026, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2026 bertempat di SPBU Pertamina 54.601.123 Jalan Kalianak Nomor 152-C, Kecamatan Krembangan, Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2026, sekitar pukul 23.53 WIB, Terdakwa selaku sopir kendaraan Truck Mitsubishi Fuso FM517HLMT tahun 2010 warna orange No rangka: MHMF517BAK001615, No Mesin: 6D16F39554 Nopol BE-8446-NQ dengan kondisi tanki truck yang sudah dimodifikasi melakukan pengisian BBM Bio Solar di SPBU Perak Barat 54.601.18 Jalan Alun-Alun Priok No. 2 Surabaya, kemudian Terdakwa menunjukkan kode barcode KT-8928-CG kepada operator nozzle untuk discan menggunakan mesin EDC dengan hasil menunjukkan bahwa kode tersebut tidak sesuai dengan plat nomor dari Truck Mitsubishi Fuso FM517HLMT tahun 2010 warna orange Nopol BE-8446-NQ, namun oleh operator nozzle tetap melakukan pengisian BBM Bio Solar sebanyak ± 200 liter dengan total harga Rp 1.360.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), setelah berhasil melakukan pengisian BBM Bio Solar di SPBU tersebut, pada hari Senin tanggal 13 April 2026 sekitar pukul 00.23 WIB, Terdakwa menuju ke SPBU Pertamina 54.601.123 Jalan Kalianak Nomor 152-C, Surabaya. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan kode barcode L-8770-UC kepada operator nozzle untuk discan menggunakan mesin EDC dengan hasil menunjukkan bahwa kode tersebut tidak sesuai dengan plat nomor dari Truck Mitsubishi Fuso FM517HLMT tahun 2010 warna orange No-pol BE-8446-NQ, namun oleh operator nozzle tetap melakukan pengisian BBM Bio Solar sebanyak ± 200 liter dengan total harga Rp 1.360.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke SPBU Perak Barat 54.601.18 Jalan Alun-Alun Priok No. 2 Surabaya melakukan pengisian BBM Bio Solar sebanyak ± 200 liter dengan total harga Rp 1.360.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah dengan menunjukkan barcode B-9842-TEW yang tidak sesuai dengan plat nomor dari Truck Mitsubishi Fuso FM517HLMT tahun 2010 warna orange Nopol BE-8446-NQ. Lalu sekitar pukul 05.25 WIB, Terdakwa menuju ke SPBU Pertamina 54.601.123 Jalan Kalianak Nomor 152-C, Surabaya, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kode barcode BE-8622-PY kepada operator nozzle untuk discan menggunakan mesin EDC dengan hasil menunjukkan bahwa kode tersebut tidak sesuai dengan plat nomor dari Truck Mitsubishi Fuso FM517HLMT tahun 2010 warna orange Nopol BE-8446-NQ, namun oleh operator nozzle tetap melakukan pengisian BBM Bio Solar sebanyak $\pm$ 200 liter dengan total harga Rp 1.360.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa tanpa adanya izin Usaha Niaga BBM Terdakwa melakukan modifikasi Tanki pada Truck Mitsubishi Fuso FM517HLMT tahun 2010 warna orange No rangka: MHMF517BAK001615, No Mesin: 6D16F39554 Nopol BE-8446-NQ untuk dapat memuat BBM Bio Solar yaitu dengan tujuan terdakwa jual Kembali kepada Sdr. ANDRA (DPO) dengan harga Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) per liternya yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) perliternya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yoda Galih Banuaji dari PT. Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa kegiatan niaga BBM yang tujuannya mendapatkan margin/keuntungan dari jual beli Adalah merupakan perbuatan Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang merupakan bagian dari kegiatan usaha hilir yakni niaga BBM yang wajib dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetrag Cipta Kerja, yang berbunyi "kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah Pusat";
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh Pemerintah tidak memiliki izin usaha niaga dari pemerintah, dan tidak dilengkapi dengan penugasan dari Badan Pengaturan atau dapat berkontrak Kerjasama dengan Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga dari pemerintah dan penugasan dari Badan Pengatur sehubungan dengan jenis BBM pertalite yang merukakan jenis BBM Khusus penugasan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi AGUNG WIDODO dan Saksi HADI ISWANTO selaku petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak, di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang J&T Cargo Jalan Central Wilangan Business Park Kota Surabaya dengan barang bukti berupa Truck Mitsubishi Fuso FM517HLMT tahun 2010 warna orange No rangka: MHMFM517BAK001615, No Mesin: 6D16F39554 Nopol BE-8446-NQ ditemukan pemasangan tanki tambahan pada sisi kanan sebanyak 2 (dua) buah tanki dengan ukuran masing-masing 400 (empat ratus) liter dalam kondisi terisi penuh dan juga sebelah kiri truck sebanyak 2 (dua) buah tanki dengan ukuran masing-masing kapasitas 200 liter dengan kondisi terisi penuh.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Iswanto, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anggota Polisi pada Unit Tindak Pidana Ekonomi Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 sekitar jam 01.00 WIB di gudang J&T Cargo, Jl Central Wilangan Business Park, Surabaya karena telah membawa alat angkut berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2010 warna orange nopol BE-8446-NQ karena ditemukan pemasangan tengki tambahan pada sisi sebelah kanan dan kiri truk untuk mengangkut penyalahgunaan bahan bakar jenis bio solar tanpa dilengkapi ijin ;
 - Bahwa saksi menjelaskan tentang tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Lequefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah (barang berupa BBM jenis Bio Solar);
 - Bahwa terdakwa melakukan pemasangan 4 (empat) buah tangka tambahan terhadap 1 (satu) unit truk Mitsubishi FM517HLMT tahun 2010 warna orange, Noka MHMFM517BAK001615, Nosin 6D16F39554, Nopol

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE-8446-NQ yang di pasang pada sisi sebelah kanan truk sebanyak 2 (dua) buah tangki dengan ukuran masing-masing kapasitas 400 liter dan 2 (dua) tangki pada sisi sebelah kiri dengan ukuran masing-masing 200 liter;

- Bahwa terdakwa melakukan pemasangan 4 (empat) buah tangki tambahan di 1 (satu) unit truk Mitsubishi FM517HLMT tahun 2010 warna orange, Noka MHMFM517BAK001615, Nosin 6D16F39554, Nopol BE-8446-NQ yang di pasang pada sisi sebelah kanan truk sebanyak 2 (dua) buah tangki dengan ukuran masing-masing kapasitas 400 liter dan 2 (dua) tangki pada sisi sebelah kiri dengan ukuran masing-masing 200 liter pada saat berada di Samarinda;
- Bahwa terdakwa menggunakan barcode untuk kendaraan dengan nopol KT-8928, L-8770-UC, B-9842-TEW dan BE-8622-PY yang digunakan oleh terdakwa untuk pengisian bahan bakar jenis bio solar ke 1 (satu) unit truk Mitsubishi FM517HLMT tahun 2010 warna orange, Noka MHMFM517BAK001615, Nosin 6D16F39554, Nopol BE-8446-NQ tidak ada bukti fisik kartunya dan yang ditemukan didalam milik terdakwa yaitu berupa foto barcode KT-8928-CG dan BE-8622-PY, sedangkan barcode L-8770-UC dan B-9842-TEW sudah tidak ditemukan didalam handphone milik terdakwa;
- Bahwa penggunaan barcode untuk kapasitas pembelian bahan bakar jenis bio solar pada masing-masing SPBU berdasarkan barcode masing-masing kendaraan yaitu sebesar 200 liter;
- Bahwa terdakwa melakukan pengisian penuh pada 4 (empat) buah tangka tambahan pada sisi kanan dan sisi kiri 1 (satu) unit truk Mitsubishi FM517HLMT tahun 2010 warna orange, Noka MHMFM517BAK001615, Nosin 6D16F39554, Nopol BE-8446-NQ dengan maksud untuk dijual kepada seseorang yang berada di Samarinda dimana sebelumnya yang terdakwa pernah melakukan pemesanan, dan harga jual bahan bakar jenis bio solar kepada orang di Samarinda tersebut sebesar Rp. 10.000/liter sedangkan harga jual di Surabaya sebesar Rp. 6.800/liter, sehingga ada selisih sebesar Rp. 3.200/liter.
- Bahwa terdakwa menerima pesanan bahan bakar jenis bio solar dari seseorang yang berada di Samarinda dengan harga jual sebesar Rp. 10.000/liter yaitu untuk mencari keuntungan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pengisian, dengan cara memakai barcode milik temannya, kemudian beda jam melakukan hal yang sama yaitu pengisian BBM jenis bio solar dan mengisi sebanyak 200 liter sampai 3 kali ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengisian terakhir di SPBU Perak Barat, dan di SPBU Kalianak ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa dilengkapi ijin yang sah dan melanggar hukum ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .tidak keberatan ;

2. Saksi Suliswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator noozel / pengisian BBM di SPBU Pertamina 54.601.123 di Jl Kalianak No 152 C Surabaya sejak tahun 2014 ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas melayani pembeli BBM serta bertanggung jawab memastikan setiap konsumen yang melakukan pembelian BBM bersubsidi wajib meminta QR Code dari Pertamina untuk kemudian saksi scan dengan menggunakan mesin EDC;
- Bahwa adapun SOP pada saat saksi melayani pembeli diantaranya, apabila konsumen masuk dan hendak membeli BBM subsidi maka konsumen harus menunjukkan barcode kepada saksi selaku petugas noozle, kemudian petugas noozle melakukan scanning/pemindaian terhadap barcode yang diberikan dengan menggunakan mesin EDC, kemudian petugas noozle wajib melakukan verifikasi antara kesesuaian terhadap hasil yang muncul berupa nopol dan gambar kendaraan yang muncul di mesin EDC serta kendaraan beserta nopol yang hendak dilakukan pengisian BBM bersubsidi, kemudian dilakukan verifikasi dan dinyatakan sesuai maka pengisian BBM bersubsidi bisa dilakukan, namun apabila tidak sesuai maka ditolak dan diwajibkan untuk memberikan barcode yang sesuai;
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 13 April 2026 sekira pukul 00.23 Wib di SPBU Pertamina Jl. Kalianak Surabaya, saksi pernah melakukan pengisian terhadap 1 unit truck berwarna orange yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian saksi tidak melakukan cross-check

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan nopol dan foto kendaraan yang muncul di mesin EDC dengan kendaraan yang hendak saksi lakukan pengisian;

- Bahwa terdakwa membeli BBM subsidi sebanyak 200 liter atau senilai Rp1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pengisian sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari, Pertama pada hari Senin tanggal 13 April 2026 sekira pukul 00.23 WIB di SPBU Pertamina Jl. Kalianak Surabaya, yang Kedua pada hari Senin tanggal 13 April 2026 sekira pukul 05.25 WIB'
- Bahwa system kerja saksi adalah system shift, dan saat kejadian, Saksi bekerja / mendapatkan shift kerja jam 23.00 WIB sampai jam 07.00 WIB
- Bahwa saat terdakwa datang, saksi juga melakukan pengecekan kuota ternyata masih bisa, kemudian saksi melakukan pengisian, namun saksi tidak melihat / mencocokkan nopol barcode dengan nopol truk dan baru mengetahui ada perbedaan saat diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa saksi belum pernah mengikuti pelatihan terkait penyaluran BBM subsidi / non subsidi, hanya mengetahui jika untuk pengisian BBM subsidi harus menunjukkan kartu barcode ;
- Bahwa saksi masih mengenali truk yang saat itu melakukan pengisian di SPBU tempat saksi bekerja dan membenarkan foto serta rekaman yang ditunjukkan di kepolisian dan persidangan ini ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi di luar berkas, yaitu saksi RETNO WULANDARI yang karena kondisinya sedang hamil dan berada diluar kota telah didengar keterangannya dibawah sumpah melalui persidangan teleconference yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena saksi sebagai pemilik dan menyewakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi FM517HLMT tahun 2010 warna orange, Noka MHMFM517BAK001615, Nosit 6D16F39554, Nopol BE-8446-NQ tersebut kepada terdakwa pada tanggal 10 September 2025 kepada terdakwa berdasarkan surat perjanjian penyewaan mobil tertanggal 10 September 2025;
- Bahwa saksi sepakat menyewakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi FM517HLMT tahun 2010 warna orange, Noka MHMFM517BAK001615, Nosit 6D16F39554, Nopol BE-8446-NQ kepada terdakwa dengan perjanjian

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan uang sewa setiap bulannya sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa untuk 1 (satu) unit BPKB truk Mitsubishi FM517HLMT tahun 2010 warna orange, Noka MHMF517BAK001615, Nosin 6D16F39554, Nopol BE-8446-NQ masih dalam penguasaan saksi;
- Bahwa saksi pada saat menyerahkan 1 (satu) unit truk Mitsubishi FM517HLMT tahun 2010 warna orange, Noka MHMF517BAK001615, Nosin 6D16F39554, Nopol BE-8446-NQ, kondisi 1 (satu) unit truck tersebut masih dalam keadaan belum termodifikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui truck tersebut telah dimodifikasi khususnya pada bagian tangki bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menunjukkan bukti bukti yang mendukung keterangan saksi Retno Wulandari, berupa KTP atas nama Retno Wulandari, Perjanjian Penyewaan Mobil tanggal 10 September 2026, kuitansi kuitansi, Surat Keterangan Hamil dan fotokopi BPKB truk Mitsubishi FM517HLMT tahun 2010 warna orange, Noka MHMF517BAK001615, Nosin 6D16F39554, Nopol BE-8446-NQ atas nama Retno Wulandari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 sekitar jam 01.00 WIB di gudang J&T Cargo, Jl Central Wilangan Business Park, Surabaya karena telah membawa alat angkut berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2010 warna orange nopol BE-8446-NQ karena ditemukan pemasangan tengki tambahan pada sisi sebelah kanan dan kiri truk untuk mengangkut penyalahgunaan bahan bakar jenis bio solar tanpa dilengkapi ijin ;
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar Minyak, Bahan Bakar gas dan atau Lequefied Petroleum Gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan diberikan penugasan pemerintah (barang berupa BBM Jenis Bio Solar 330) pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 sekira pukul 01.00 WIB di Gudang Cargo yang Jl. Central Wilangan Business Park Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM Jenis Solar Subsidi dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso Tahun tahun 2010 Warna Orange Nopol BE-8446-NQ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasang 4 (empat) buah tangki tambahan yang berada di 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso Tahun tahun 2010 Warna Orange Nopol BE-8446-NQ, 2 (dua) buah tangki tambahan di sebelah kanan dan 2 (dua) buah tangki tambahan di sebelah kiri;
- Bahwa kapasitas masing – masing tangki untuk 2 (dua) buah tangki tambahan sebelah kir per tangki dengan ukuran 200 liter sehingga total 2 (dua) buah tangki 400 liter, kemudian tangki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) tangki per tangki dengan ukuran 400 liter sehingga total 2 (dua) buah tangki 800 liter;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM di SPBU pertamina diperuntukkan untuk dijual kembali ke sdr. ANDRA selaku pemesan yang ada di Samarinda;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengisian bahan bakar jenis bio solar truk Mitsubishi Fuso tahun 2010 warna orange Nopol BE-8446-NQ sakira pukul 23.58 WIB sebanyak 200 liter seharga Rp 1.360.000,- dan tanggal 13 April 2026 sekira pukul 01.01 WIB sebanyak 200 liter seharga Rp. 1.360.00;
- Bahwa terdakwa setiap melakukan pengisian menggunakan barcode milik orang lain yaitu terdakwa menanyakan kepada Petugas SPBU bisakah melakukan pengisian dengan menggunakan barcode orang lain kemudian oleh petugas dijawab bisa, kemudian setelah melakukan pengisian terdakwa memberikan uang tips kepada petugas SPBU sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran penjualan BBM jenis solar subsidi dari sdr. ANDRA terdakwa mendapatkan uangnya dalam bentuk tunai. Dan uangnya terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- Bahwa tedakwa mendapatkan barcode dari teman teman sopir, saat dikawal penyeberangan Ketika ngobrol dengan teman sopir dan diberitahu tempat tempat pom bensin yang dapat melakukan pengisian
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengisian di SPBU Perak Barat dan SPBU Kalianak, sebelum dilakukan penangkapan oleh polisi ;
- Bahwa BBM yang telah diisikan di truk tersebut akan dibawa ke Kalimantan, dan sisanya dijual oleh terdakwa, untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Truk Mitsubishi FM517HLMT, Tahun 2010, Warna Orange, Noka : MHMFM517BAK001615, Nosin : 6D16F39554, Nopol : BE-8446-NQ beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK asli No. 09422692 H atas nama RETNO WULANDARI;
3. BBM Jenis Bio Solar B30 total kurang lebih sekitar 1.200 Liter;
4. 1 (satu) buah HP Merek Redmi Note 13 Pro, Warna Hitam, IMEI 1 : 863357062347042, IMEI 2 : 863357062347059 yang di dalamnya terdapat gambar kode barcode pertamina kendaraan Nopol : BE-8446-NQ;
5. 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna merah maron;
6. 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru tua;
7. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman saat pengisian BBM;
8. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisikan rekaman CCTV pada saat truk Mitsubishi, Warna Orange, Noka : MHMFM517BAK001615, Nosin : 6D16F39554, Nopol : BE-8446-NQ melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU Perak Barat;
9. 2 (dua) lembar Hose Delivery Record yang diterbitkan oleh SPBU Perak Barat pada tanggal 12 April 2026 dan 13 April 2026;
10. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisikan rekaman CCTV pada saat truk Mitsubishi, Warna Orange, Noka : MHMFM517BAK001615, Nosin : 6D16F39554, Nopol : BE-8446-NQ melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU Perak Barat;
11. 2 (dua) lembar Hose Delivery Record yang diterbitkan oleh SPBU Kalianak pada tanggal 13 April 2026

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 sekitar jam 01.00 WIB di gudang J&T Cargo, Jl Central Wilangan Business Park, Surabaya karena telah membawa alat angkut berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2010 warna orange nopol BE-8446-NQ karena ditemukan pemasangan tengki tambahan pada sisi sebelah kanan dan kiri truk untuk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut penyalahgunaan bahan bakar jenis bio solar tanpa dilengkapi ijin ;

- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar Minyak, Bahan Bakar gas dan atau Lequefied Petroleum Gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan diberikan penugasan pemerintah (barang berupa BBM Jenis Bio Solar 330) pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 sekira pukul 01.00 WIB di Gudang Cargo yang Jl. Central Wilangan Business Park Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM Jenis Solar Subsidi dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso Tahun tahun 2010 Warna Orange Nopol BE-8446-NQ;
- Bahwa terdakwa memasang 4 (empat) buah tangki tambahan yang berada di 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso Tahun tahun 2010 Warna Orange Nopol BE-8446-NQ, 2 (dua) buah tangki tambahan di sebelah kanan dan 2 (dua) buah tangki tambahan di sebelah kiri;
- Bahwa kapasitas masing – masing tangki untuk 2 (dua) buah tangki tambahan sebelah kir per tangki dengan ukuran 200 liter sehingga total 2 (dua) buah tangki 400 liter, kemudian tangki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) tangki per tangki dengan ukuran 400 liter sehingga total 2 (dua) buah tangki 800 liter;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM di SPBU pertamina diperuntukkan untuk dijual kembali ke sdr. ANDRA selaku pemesan yang ada di Samarinda;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengisian bahan bakar jenis bio solar truk Mitsubishi Fuso tahun 2010 warna orange Nopol BE-8446-NQ sakira pukul 23.58 WIB sebanyak 200 liter seharga Rp 1.360.000,- dan tanggal 13 April 2026 sekira pukul 01.01 WIB sebanyak 200 liter seharga Rp. 1.360.00;
- Bahwa terdakwa setiap melakukan pengisian menggunakan barcode milik orang lain yaitu terdakwa menanyakan kepada Petugas SPBU bisakah melakukan pengisian dengan menggunakan barcode orang lain kemudian oleh petugas dijawab bisa, kemudian setelah melakukan pengisian terdakwa memberikan uang tips kepada petugas SPBU sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran penjualan BBM jenis solar subsidi dari sdr. ANDRA terdakwa mendapatkan uangnya dalam bentuk tunai. Dan uangnya terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan barcode dari teman teman sopir, saat dikawal penyeberangan Ketika ngobrol dengan teman sopir dan diberitahu tempat tempat pom bensin yang dapat melakukan pengisian
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengisian di SPBU Perak Barat dan SPBU Kalianak, sebelum dilakukan penangkapan oleh polisi ;
- Bahwa BBM yang telah diisi di truk tersebut akan dibawa ke Kalimantan, dan sisanya dijual oleh terdakwa, untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa terdakwa melakukan pengisian penuh pada 4 (empat) buah tangki tambahan pada sisi kanan dan sisi kiri 1 (satu) unit truk Mitsubishi FM517HLMT tahun 2010 warna orange, Noka MHMF517BAK001615, Nosin 6D16F39554, Nopol BE-8446-NQ dengan maksud untuk dijual kepada seseorang yang berada di Samarinda dimana sebelumnya yang terdakwa pernah melakukan pemesanan, dan harga jual bahan bakar jenis bio solar kepada orang di Samarinda tersebut sebesar Rp. 10.000/liter sedangkan harga jual di Surabaya sebesar Rp. 6.800/liter, sehingga ada selisih sebesar Rp. 3.200/liter.;
- Bahwa terdakwa menerima pesanan bahan bakar jenis bio solar dari seseorang yang berada di Samarinda dengan harga jual sebesar Rp. 10.000/liter yaitu untuk mencari keuntungan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “setiap orang”. Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Bagus Alnazar bin Suprpto (alm) dan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi; Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah subjek hukum perseorangan yang berdomisili serta merupakan warga negara Indonesia sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan serta identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau tertunpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/Niaga;
- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/ atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pasal 12 dinyatakan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi: kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Lebih lanjut dalam peraturan pemerintah terkait, dinyatakan bahwa Usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, Bahan bakar minyak, Bahan bakar Gas dan atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) atau gas yang disubsidi pemerintah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang kini telah diubah atau diperbarui ketentuannya melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. [1, 2]

Contoh bentuk penyalahgunaan ini meliputi:

- Kegiatan pengoplosan BBM subsidi.
- Pemindahan isi tabung gas subsidi (seperti LPG 3 kg) ke tabung non-subsidi.
- Penyelewengan distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Bahan Bakar Minyak tersebut bersubsidi dapat diketahui dari harga dan darimana sumber jenis BBM tersebut, dimana untuk jenis BBM tertentu (subsidi) harga ditetapkan oleh Pemerintah dan berasal dari Badan Usaha yang tentunya telah mendapatkan penugasan dari BPH Migas;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang harga jual eceran jenis BBM tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan: Dimana harga Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 sudah termasuk pajak;

Menimbang bahwa pada prinsipnya berdasarkan lampiran Perpres 191 Tahun 2014, yang dapat menggunakan BBM Subsidi Adalah antara lain: Rumah Tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Dimana untuk harga minyak solar telah ditentukan besaran harga jual eceran oleh pemerintah, dengan demikian BBM bersubsidi Jenis Minyak Solar tidak diperbolehkan dijual Kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi ijin usaha dan daftar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi Hadi Iswanto (anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya) bersama tim dari Unit Tindak Pidana Ekonomi Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 sekitar jam 01.00 WIB di gudang J&T Cargo, Jl Central Wilangan Business Park, Surabaya karena telah membawa alat angkut berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi tahun 2010 warna orange nopol BE-8446-NQ karena ditemukan pemasangan tangki tambahan pada sisi sebelah kanan dan kiri truk untuk mengangkut penyalahgunaan bahan bakar jenis bio solar tanpa dilengkapi ijin ;
Terdakwa melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM Jenis Solar Subsidi dengan mengendarai 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso Tahun tahun 2010 Warna Orange Nopol BE-8446-NQ milik saksi Retno Wulandari yang telah disewa terdakwa, pada saat disewa belum dilakukan modifikasi tangki ;
Terdakwa melakukan modifikasi tangki dengan memasang 4 (empat) buah tangki tambahan yang berada di 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso Tahun tahun 2010 Warna Orange Nopol BE-8446-NQ, 2 (dua) buah tangki tambahan di sebelah kanan dan 2 (dua) buah tangki tambahan di sebelah kiri; dengan kapasitas masing – masing tangki untuk 2 (dua) buah tangki tambahan sebelah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kir per tangki dengan ukuran 200 liter sehingga total 2 (dua) buah tangki 400 liter, kemudian tangki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) tangki per tangki dengan ukuran 400 liter sehingga total 2 (dua) buah tangki 800 liter;

Terdakwa melakukan pembelian BBM di SPBU Pertamina diperuntukkan untuk dijual kembali ke sdr. ANDRA selaku pemesan yang ada di Samarinda, dimana terdakwa telah melakukan pengisian bahan bakar jenis bio solar truk Mitsubishi Fuso tahun 2010 warna orange Nopol BE-8446-NQ sakira pukul 23.58 WIB sebanyak 200 liter seharga Rp 1.360.000,- dan tanggal 13 April 2026 sekira pukul 01.01 WIB sebanyak 200 liter seharga Rp. 1.360.00;

Terdakwa setiap melakukan pengisian menggunakan barcode milik orang lain yaitu terdakwa menanyakan kepada Petugas SPBU bisakah melakukan pengisian dengan menggunakan barcode orang lain kemudian oleh petugas dijawab bisa, kemudian setelah melakukan pengisian terdakwa memberikan uang tips kepada petugas SPBU sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran penjualan BBM jenis solar subsidi dari sdr. ANDRA terdakwa mendapatkan uangnya dalam bentuk tunai. Dan uangnya terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Terdakwa sendiri mendapatkan barcode dari teman teman sopir, saat dikawal penyeberangan Ketika ngobrol dengan teman sopir dan diberitahu tempat tempat pom bensin yang dapat melakukan pengisian

Terdakwa mengaku telah melakukan pengisian di SPBU Perak Barat dan SPBU Kalianak, sebelum dilakukan penangkapan oleh polisi dan BBM yang telah diisikan di truk tersebut akan dibawa ke Kalimantan, dan sisanya dijual oleh terdakwa, untuk mendapatkan keuntungan

Terdakwa melakukan pengisian penuh pada 4 (empat) buah tangki tambahan pada sisi kanan dan sisi kiri 1 (satu) unit truk Mitsubishi FM517HMT tahun 2010 warna orange, Noka MHMF517BAK001615, Nopol BE-8446-NQ dengan maksud untuk dijual kepada seseorang yang berada di Samarinda dimana sebelumnya yang terdakwa pernah melakukan pemesanan, dan harga jual bahan bakar jenis bio solar kepada orang di Samarinda tersebut sebesar Rp. 10.000/liter sedangkan harga jual di Surabaya sebesar Rp. 6.800/liter, sehingga ada selisih sebesar Rp. 3.200/liter, sehingga terdakwa terbukti telah mencari keuntungan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya;

Menimbang bahwa dikarenakan permohonan terdakwa hanyalah merupakan permohonan mengenai keringanan hukuman dan tidak mengenai unsur yuridis dari unsur-unsur dakwaan sehingga permohonan akan dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang selain ada Pidana Penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sehingga Terdakwa selain dijatuhi pidana Penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan Majelis Hakim sampaikan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truk Mitsubishi FM517HMT, Tahun 2010, Warna Orange, Noka : MHMFM517BAK001615, Nosin : 6D16F39554, Nopol : BE-8446-NQ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK asli No. 09422692 H atas nama RETNO WULANDARI

Yang dipersidangan telah terbukti milik dari saksi Retno Wulandari dengan ditunjukkan bukti fotokopi kepemilikan dan bukti sewa menyewa yang terjadi antara Retno Wulandari dengan terdakwa, akan dikembalikan kepada saksi Retno Wulandari ;

- BBM Jenis Bio Solar B30 total kurang lebih sekitar 1.200 Liter;
- 1 (satu) buah HP Merek Redmi Note 13 Pro, Warna Hitam, IMEI 1 : 863357062347042, IMEI 2 : 863357062347059 yang di dalamnya terdapat gambar kode barcode pertamina kendaraan Nopol : BE-8446-NQ;

Yang telah disita dalam pembuktian perkara ini dan memiliki nilai ekonomis, maka akan dinyatakan dirampas untuk negara

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna merah maron;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru tua;

Yang dipergunakan terdakwa sebagai sarana dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali untuk melakukan kejahatan, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman saat pengisian BBM;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisikan rekaman CCTV pada saat truk Mitsubishi, Warna Orange, Noka : MHMFM517BAK001615, Nosin : 6D16F39554, Nopol : BE-8446-NQ melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU Perak Barat;
- 2 (dua) lembar Hose Delivery Record yang diterbitkan oleh SPBU Perak Barat pada tanggal 12 April 2026 dan 13 April 2026;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisikan rekaman CCTV pada saat truk Mitsubishi, Warna Orange, Noka : MHMFM517BAK001615,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 6D16F39554, Nopol : BE-8446-NQ melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU Perak Barat;

- 2 (dua) lembar Hose Delivery Record yang diterbitkan oleh SPBU Kalianak pada tanggal 13 April 2026

Yang disita sebagai pembuktian dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pelaksanaan tepat sasaran penyaluran BBM bersubsidi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat miskin dan kelompok rentan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagus Alnazar bin Suprpto (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, serta denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan Terpidana disita

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truk Mitsubishi FM517HLMT, Tahun 2010, Warna Orange, Noka : MHMFM517BAK001615, Nosin : 6D16F39554, Nopol BE-8446-NQ beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK asli No. 09422692 H atas nama Retno Wulandari;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Retno Wulandari

- BBM Jenis Bio Solar B30 total kurang lebih sekitar 1.200 Liter;
- 1 (satu) buah HP Merek Redmi Note 13 Pro, Warna Hitam, IMEI 1 : 863357062347042, IMEI 2 : 863357062347059 yang di dalamnya terdapat gambar kode barcode pertamina kendaraan Nopol : BE-8446-NQ;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berwarna merah maron;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman saat pengisian BBM;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisikan rekaman CCTV pada saat truk Mitsubishi, Warna Orange, Noka : MHMFM517BAK001615, Nosin : 6D16F39554, Nopol : BE-8446-NQ melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU Perak Barat;
- 2 (dua) lembar Hose Delivery Record yang diterbitkan oleh SPBU Perak Barat pada tanggal 12 April 2026 dan 13 April 2026;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berisikan rekaman CCTV pada saat truk Mitsubishi, Warna Orange, Noka : MHMFM517BAK001615, Nosin : 6D16F39554, Nopol : BE-8446-NQ melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU Perak Barat;
- 2 (dua) lembar Hose Delivery Record yang diterbitkan oleh SPBU Kalianak pada tanggal 13 April 2026;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1206/Pid.Sus-LH/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 oleh kami, Alex Adam Faisal, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Wicaksono Subekti R, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

t.t.d

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

t.t.d

Wiyanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Alex Adam Faisal, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.